



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO



Con fecha 9 de agosto de 2019 ha tenido entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicha solicitud, sobre acceso a un expediente de concesión de ayuda, es firmada por [REDACTED] con número 36515 y por la que solicita la siguiente información:

“solicita copia, si es posible en pdf, del expediente por el que se concedió a la empresa Desarrollo de Sistemas Avanzado una ayuda de 502.794 €, con la identificación REI-100000-2011-0276, según Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas para actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2011. (<https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2520.pdf>) Solicita de igual forma, información acerca de si esta ayuda se encuentra financiada con fondos FEDER, y de ser así, si fue puesto de manifiesto por parte de la empresa la ayuda que obtuvo de la Orden de 18 de enero de 2012 (BOJA no 106 de 27/01/2012) Programa de incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía, por un valor directo de 252.300 €. Siendo ambas ayudas por el mismo concepto, en periodos distintos y con fondos FEDER. Solicita asimismo que determinen la compatibilidad de ambas ayudas.”

Con fecha 12 de agosto de 2019 se ha recibido en esta Dirección General de Industria y de la pyme (DGIPYME), que es el órgano competente para resolver dicha solicitud y en esa misma fecha se ha aceptado la competencia, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.

Una vez analizada la solicitud, la DGIPYME considera que procede conceder acceso parcial a la información solicitada en virtud del artículo 14.1 h), j) y k) de la Ley 19/2013.

En este sentido, se informa que, con fecha 8 de junio de 2011 la Dirección General de Industria y de la Pyme concedió un préstamo a la entidad ‘Desarrollo de Sistemas Avanzados, S.L.’, para la siguiente actuación: ‘Creación de nuevo centro productivo para implantar una nueva línea de producción’, por importe de 502.784 €.

Según la declaración de ayudas presentada por la entidad, la empresa recibió una subvención de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por importe de 254.849,30 euros. Este incentivo se concede de conformidad con el *Decreto 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía* (BOJA nº127 de 27/06/2008) y que fue autorizado por la Comisión Europea como ayuda nº 598/2006.

Analizada la concurrencia de ayudas públicas, no supera el límite del 75% de financiación con fondos públicos ni el límite máximo del mapa de ayudas de la Unión Europea.

Por último, en fecha 26 de noviembre de 2015 se emitió la certificación final en la que se considera acreditada la realización total de la actividad financiada, así como el cumplimiento de los objetivos básicos y condiciones de la actuación citada.

En cuanto a la solicitud de remisión de copia del expediente, este centro gestor considera que dado el carácter de iniciativa industrial en la generación de competitividad y valor añadido del proyecto, son de aplicación las letras h), j) y k) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, por las que se podrá limitar el derecho de acceso cuando dicho acceso suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

De acuerdo con el **criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del 24 de junio de 2015 sobre aplicación de los límites al derecho de acceso a la información** (CI/002/2015), estos límites no operan automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La aplicación de este artículo implica analizar si la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).

Este centro gestor considera que el acceso a la información requerida supone un perjuicio (**test del daño**) para los intereses económicos y comerciales (14.1.h)), el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial (14.1.j)) y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión (14.1.k)), pues en el expediente consta información relativa a contabilidad y finanzas de la empresa, estrategia empresarial, propiedad intelectual e industrial, política de empleo y relaciones con clientes y proveedores, entre otros. Información que, quien la solicita, puede utilizarla en beneficio propio para competir contra esta empresa u obtener beneficios económicos o hacer un uso indebido. Ese daño que se ocasiona es concreto, definido y evaluable, pues a la empresa le generaría un coste en términos económicos por una pérdida de cuota de mercado o de su ventaja competitiva en relación a competidores actuales o potenciales, lo cual se traduce en un coste monetario que de producirse podría no ser reversible.

En lo que se refiere al interés que justifique la publicidad o el acceso (**test del interés público**) hay que tener en cuenta que:

- Desde un punto de vista subjetivo, la entidad que recibe el préstamo es una entidad privada que no realiza funciones de servicio público, por lo que no existe interés público que justifique el acceso.
- Desde un punto de vista objetivo, la información a la que se solicita tener acceso es información sensible para la empresa, individualizada (no anónima) y de carácter reservado, que es objeto de especial protección. En el artículo 8 de la Ley 19/2013, se indican cuáles son los datos que deben hacerse públicos en materia de "información económica, presupuestaria y estadística". En concreto, el apartado 1.c) indica para las subvenciones y ayudas públicas que serán público "el importe, el objetivo o finalidad y los beneficiarios". Esta información está en consonancia con lo que establece la Ley General de Subvenciones que califica los datos relativos a los procedimientos de concurrencia competitiva como reservados (art. 20.5) otorgándoles especial protección a la hora de ser revelados. Ello con el fin de no lesionar los intereses de quienes han concurrido a procesos de concurrencia competitiva. A estos efectos, la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS) publicita aquellos extremos no susceptibles de producir un daño mayor del que pudiera producir la divulgación. Datos que coinciden con los que el artículo 8 de la Ley de Transparencia ya aludido determina que deben hacerse públicos.
- Desde un punto de vista de la finalidad de la Ley 19/2013, la información no afecta a la organización o actividad pública de las administraciones públicas.

De acuerdo a los fundamentos jurídicos, se considera que el libre acceso al expediente podría efectivamente perjudicar los intereses económicos y comerciales de la agrupación beneficiaria, la confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisión internos a la empresa y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial generada, es decir, sería de aplicación los límites al derecho de acceso señalados en el artículo 14, apartado 1, letras h) j) y k) de la citada Ley 19/2013.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1 letras h), j) y k) y 14.2 de la Ley 19/2013, se anexan los documentos a los que se puede dar acceso. En esta documentación solo se incluirán datos que ya son públicos o elaborados por este centro gestor, siempre que no vulneren los derechos invocados por el beneficiario ni puedan causarle algún tipo de perjuicio:

- Resolución de concesión.
- Certificación final.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

El Director General de Industria y de la PYME

Firmado electrónicamente

Galo Gutiérrez Monzonís